

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AVIGNON - 8401 - Actes des sociétés (A) -
Dépôt le 04/11/2024 - 12535 - 1995 B 40188 - 401 009 741 - CREAMANDE

CREAMANDE

Société par Actions Simplifiée à capital variable
Siège social : 4 Place Neuve

84210 SAINT DIDIER

R.C.S. AVIGNON 401 009 741
N° SIRET : 401 009 741 00026

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 31 OCTOBRE 2024

Le 31 octobre 2024, à 11 heures, les associés de la société CREAMANDE, société par actions simplifiée à capital variable, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social, sur la convocation faite par le Président le 15 octobre 2024.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé présent ou mandataire en entrant en séance.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Philippe SILVAIN, Président.

Madame Maryline CHAUBARD assume également le secrétariat de l'Assemblée.

La feuille de présence est certifiée sincère et véritable par le Président.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer à la majorité requise.

Monsieur Philippe SILVAIN dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- la copie des convocations adressées aux associés ;
- la feuille de présence ;
- les pouvoirs des associés représentés par des mandataires ;
- les statuts ;
- le rapport du Président ;
- le projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Puis, le Président déclare que le texte des résolutions ainsi que tous les documents et informations permettant aux associés de se prononcer en toute connaissance de cause sur les résolutions présentées à leur approbation ont été tenus à leur disposition au siège social ou leur ont été adressés, le tout conformément aux dispositions statutaires.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Ph.S

Monsieur Philippe SILVAIN rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

-
- Réduction de capital social non motivée par des pertes d'un montant de 5.400 euros par voie de rachat de 450 actions ; modalités de la réduction de capital,
 - Modification corrélative des statuts sous la condition suspensive de la réalisation de la réduction du capital social,
 - Pouvoirs au Président pour constater la réalisation définitive de l'opération de réduction du capital social,
 - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Puis, le Président donne lecture de son rapport. Enfin, il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide de réduire le capital de 5.400 euros, pour le ramener de 30.000 euros à 24.600 euros, par voie de rachat de 450 actions de 12 euros de nominal chacune, appartenant à Monsieur Philippe SILVAIN, ce qui est expressément accepté par ce dernier, au prix de 480 euros par action, soit un prix global de 216.000 euros.

L'excédent du prix global de rachat sur la valeur nominale des actions rachetées, soit 210.600 euros, sera imputé sur le poste « Autres réserves ».

Cependant, la présente résolution est adoptée sous la condition suspensive de l'absence d'oppositions émanant des créanciers sociaux ou du rejet de celles-ci par le tribunal de commerce.

L'Assemblée Générale autorise la réduction du capital social aux conditions visées ci-dessus et confère tous pouvoirs au Président pour décider, au vu des oppositions éventuelles, s'il convient de réaliser ou non cette réduction de capital.

Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus à l'effet de réaliser et de constater le rachat et l'annulation du nombre d'actions ainsi décidé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés présents ou représentés.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sous la condition suspensive visée à la deuxième résolution et sous celle de la constatation par le Président du rachat et de l'annulation des 450 actions prévues ainsi que de la réduction corrélative du capital social, décide de modifier les articles 6 et 7 des statuts de la façon suivante :

PhS

« Article 6 - Apports :

I - Il a été apporté à la société une somme en numéraire de sept mille sept cents euros (7.700 euros) correspondant à 50 actions de numéraires, d'une valeur nominale de cent cinquante quatre euros (154 euros) chacune, souscrites en totalité et intégralement libérées.

II - Suivant Assemblée Générale Extraordinaire du 31 mars 2017, il a été décidé de procéder à une réduction de capital non motivée par des pertes, par voie de rachat d'actions. La réalisation définitive de la réduction de capital à hauteur de 3.850 euros a été constatée par décision du Président du 26 avril 2017

III – Lors de l'augmentation de capital décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 mai 2017, il a été incorporé au capital la somme de 26150 euros, prélevée sur le poste «Report à nouveau».

IV- Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 31 octobre 2024 et des décisions du Président en date du _____ 2024, le capital social a été réduit d'un montant de 5.400 euros par voie de rachat et d'annulation de 450 actions, le ramenant ainsi à 24.600 euros ».

Article 7 - Capital social :

Le capital social est fixé à la somme de VINGT QUATRE MILLE SIX CENTS EUROS (24.600 €).

Conformément aux dispositions de l'article L 227-4 du Code de Commerce, la totalité des actions de la société pourra être la propriété d'une seule personne. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sous la condition suspensive visée à la deuxième résolution, confère tous pouvoirs au Président aux fins d'acquérir les actions présentées au rachat dans les conditions qui viennent d'être fixées et de réaliser la réduction de capital, et de constater le caractère définitif de la modification corrélative des statuts décidée dans la résolution précédente.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités légales ou réglementaires.

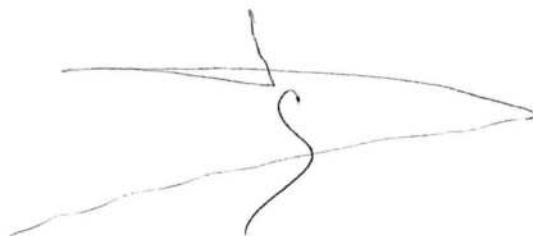
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés présents ou représentés.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.



De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président après lecture.

Philippe SILVAIN
Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' shape with a horizontal line crossing it, and a vertical line extending upwards from the center.